

Comprendre une reprise en plan de cession

Mémo pédagogique à destination des repreneurs industriels

Brantham Partners — Conseil M&A distressed

Paris, le 13 mai 2026

Document strictement confidentiel

Mémo pédagogique à destination des repreneurs industriels

Brantham Partners — Conseil en M&A distressed

1. Ce qu'est un plan de cession

Le plan de cession est un mécanisme prévu par le Code de commerce (articles L. 642-1 et suivants) qui permet à un repreneur d'acquérir tout ou partie d'une entreprise en redressement judiciaire, **sans en reprendre le passif antérieur**.

Concrètement, le repreneur acquiert :

- les actifs qu'il sélectionne (fonds de commerce, clientèle, marques, technologie, stocks, équipements) ;
- les contrats nécessaires à la poursuite de l'activité, qu'il désigne nommément ;
- les salariés qu'il choisit de reprendre, dans le périmètre déclaré.

Le passif (dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales antérieures, contentieux, passif bancaire) **reste dans la coquille juridique** et fait l'objet d'un traitement séparé par le mandataire judiciaire. Le repreneur n'en hérite pas.

2. Pourquoi c'est une opportunité, pas un risque

Contrairement à une idée reçue, reprendre en plan de cession est souvent **plus sécurisant** qu'une acquisition classique :

Acquisition classique	Plan de cession
Reprise du passif au pro rata des parts	Aucun passif repris
Garanties de passif lourdes à négocier	Pas de garantie de passif requise
Audit complet long et coûteux	Process court, cadré par le tribunal
Prix souvent sur multiple d'EBE positif	Prix calibré sur la valeur économique réelle
Risque de contentieux post-deal élevé	Périmètre validé par jugement, sécurité juridique
Délai 6 à 9 mois	Délai 3 à 6 semaines entre offre et jugement

Le tribunal de commerce **homologue le périmètre** dans son jugement, ce qui donne au repreneur une sécurité juridique opposable à tous les tiers, y compris les créanciers antérieurs.

3. Comment se construit le prix d'offre

Le prix proposé dans l'offre de reprise n'est pas une valorisation au sens du M&A classique. Il s'agit d'un prix payé au mandataire judiciaire pour acquérir les actifs cibles, qui sera ensuite réparti entre les créanciers selon l'ordre légal des privilèges.

Les déterminants du prix retenu par le tribunal sont, par ordre d'importance :

1. **Maintien de l'emploi** : nombre de salariés repris, qualité des contrats (CDI, ancienneté préservée)

2. **Crédibilité industrielle du projet** : cohérence stratégique, capacité à poursuivre l'activité, plan de développement
3. **Sécurité financière du repreneur** : trésorerie, fonds propres, capacité d'investissement post-reprise
4. **Prix d'offre stricto sensu** : montant en numéraire payé immédiatement
5. **Engagements complémentaires** : reprise de contrats sensibles, garanties d'activité, calendrier de paiement

Un prix plus élevé ne garantit pas la victoire si le projet industriel est moins solide. À l'inverse, un projet sérieux avec un prix raisonnable l'emporte régulièrement sur une offre plus haute mais moins crédible.

4. Les étapes types du process

1. **Accès au dossier** : signature d'un engagement de confidentialité étendu (extension du NDA cosignée par le repreneur et l'AJ)
2. **Data room** : accès aux comptes, contrats, baux, contrats salariés, contentieux, état du passif
3. **Visites et entretiens** : rencontre avec le dirigeant, les équipes clés, visite des sites si pertinent
4. **Construction de l'offre** : périmètre repris, prix, plan de financement, plan social, projet industriel
5. **Dépôt de l'offre** : auprès de l'administrateur judiciaire, dans les délais impartis
6. **Audience d'arbitrage** : présentation orale devant le tribunal, comparaison des offres concurrentes
7. **Jugement** : sélection du repreneur, homologation du périmètre, ordonnance de cession
8. **Closing** : signature des actes définitifs, paiement du prix, transfert effectif

5. Le rôle d'un conseil dédié

Brantham Partners intervient comme conseil exclusif du repreneur tout au long de ce process. Notre mission :

- Sécuriser l'accès complet à l'information (negociation NDA étendu, data room)
- Construire l'offre dans les standards attendus par le tribunal et l'AJ
- Identifier et anticiper les points de friction (contrats clés, contentieux, social)
- Préparer l'audience d'arbitrage (mémoire de présentation, anticipation des questions)
- Coordonner les conseils techniques (avocat en restructuring, expert-comptable, fiscaliste si besoin)
- Accompagner les 100 premiers jours post-reprise (intégration, communication clients, relais opérationnels)

Notre rémunération est structurée en deux temps : un forfait de cadrage à la signature du mandat, puis un succès au closing indexé sur la valeur du périmètre repris. Pas de coûts cachés, pas de facturation horaire opaque.

6. Calendrier typique

Sur un dossier comme celui-ci, le calendrier compressé du distressed impose une discipline particulière. Le tableau ci-dessous donne les ordres de grandeur :

Semaine	Étape
S0	Signature du mandat, ouverture data room
S1 à S2	Analyse comptable, sociale, contractuelle
S2 à S3	Construction du projet industriel, plan social, montage financier
S3	Rédaction de l'offre
S3 ou S4	Dépôt formel de l'offre auprès de l'AJ
S4 à S6	Audience d'arbitrage des offres
S6 à S8	Jugement, closing

7. Points d'attention courants

- **Continuité d'exploitation** : la trésorerie pendant la période d'observation reste fragile ; tout retard du repreneur dans le process peut menacer la continuité
- **Salariés repris** : choix du périmètre social = principal levier d'arbitrage, à construire avec discernement
- **Contrats clients** : certains contrats peuvent contenir des clauses de changement de contrôle, à anticiper
- **Propriété intellectuelle** : vérifier la titularité effective des actifs incorporels (marques, brevets, code source)
- **Engagements de durée** : le repreneur doit pouvoir tenir ses engagements sur 24 à 36 mois post-reprise, sous peine de mise en cause de sa responsabilité

8. En synthèse

Reprendre en plan de cession, c'est :

- accéder à un actif opérationnel sans le passif ;
- bénéficier d'une sécurité juridique homologuée par le tribunal ;
- s'aligner sur un projet industriel crédible plus que sur un chèque ;
- avancer vite dans un cadre procédural maîtrisé.

C'est un format exigeant en rythme, mais **plus sécurisant qu'une acquisition classique** dès lors qu'il est piloté par un conseil expérimenté du process.

Document confidentiel. Brantham Partners SAS, RCS Paris 101 953 891. Le présent mémo a vocation pédagogique et ne constitue pas un conseil juridique. Toute opération de reprise doit être encadrée par les conseils habituels (avocat, expert-comptable, commissaire aux comptes).